



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/472/2026, de 22 de mayo, por la que se modifica la Orden de 21 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la explotación avícola ubicada en el término municipal de San Miguel del Pino (Valladolid), titularidad de «Granja Álava, S.L.», como consecuencia de las modificaciones no sustanciales n.º 2, n.º 3 y n.º 4 (MNS 2, MNS 3 y MNS 4). Exptes.: 011-25-MNSVA, 085-25-MNSVA y 136-25-MNSVA.

Vistas las comunicaciones de las modificaciones no sustanciales n.º. 2 (MNS 2), n.º. 3 (MNS 3) y n.º. 4 (MNS 4) de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación avícola de puesta ubicada en el término municipal de San Miguel del Pino (Valladolid), titularidad de Granja Álava, S.L. (anteriormente Hijos de Atilano Sampedro, S.L.) y con código PRTR 7701, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación avícola de puesta ubicada en la parcela 66 del polígono 3 del término municipal de San Miguel del Pino (Valladolid), titularidad de Granja Álava, S.L., (anteriormente Hijos De Atilano Sampedro, S.L.) y con código PRTR 7701, se encuentra afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo ⁽¹⁾</i>
Orden de 21 de enero de 2008	BOCYL n.º 43, de 03/03/2008.	Autorización Ambiental.
Resolución de 11 de octubre de 2018	BOCYL n.º 204, de fecha 22/10/2018	Revisión de oficio. Adaptación a las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Expte.: 038-18-ROVA.
Resolución de 5 de mayo de 2023	BOCYL n.º 91, de fecha 15/05/2023	Cambio de titularidad de <<Hijos De Atilano Sampedro, S.L.>>, a favor de <<Granja Álava, S.L.>>. Expte.: 017-23-CTVA.
Orden MAV/1220/2023, de 19 de octubre	BOCYL n.º 209, de fecha 31/10/2023	Modificación no sustancial (MNS 1): Cambio de producción de puesta en jaula a puesta en suelo para la Nave 1. Expte.: 028-23-MNSVA.

(1) Motivo: CT – Cambio de titularidad. MNS – Modificación no sustancial. RO – Revisión de oficio.

Segundo.– En fecha 5 de febrero de 2025, tiene entrada la comunicación de Granja Álava, S.L., con NIF B47697719, de una modificación no sustancial (MNS 2) de la autorización ambiental de la explotación avícola referenciada, para el cambio de sistema de producción de la Nave 2. Posteriormente, en fecha 8 de julio de 2025, tiene

entrada la comunicación de una modificación no sustancial (MNS 3) para el aumento de la capacidad de la explotación de 150.000 a 187.500 gallinas. Por último, en fecha 5 de noviembre de 2025, tiene entrada la comunicación de una modificación no sustancial (MNS 4) para la ampliación del almacén de clasificación de huevos y la regularización de los focos de emisión.

Tercero.— En fecha 2 de febrero de 2026, la Consejería de Medio Ambiente acuerda la acumulación de los procedimientos de modificación no sustancial n.º 2 (MNS 2), modificación no sustancial n.º 3 (MNS 3) y modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4), relativos a la autorización ambiental de la explotación porcina, para que sean tramitados en un único expediente.

Cuarto.— Consta informe favorable de la Sección de Sanidad y Protección Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid, emitido en fecha 26 de enero de 2026, en aquellos aspectos que conciernen a las modificaciones no sustanciales n.º 2 y n.º 3. No se ha considerado necesario solicitar informes a otros órganos o unidades administrativas en relación la modificación no sustancial n.º 4.

Quinto.— En fecha 12 de mayo de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios comunicados.

Sexto.— La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 21 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la explotación avícola ubicada en el término municipal de San Miguel del Pino (Valladolid), titularidad de Granja Álava, S.L., como consecuencia de las modificaciones no sustanciales n.º 2 (MNS 2), n.º 3 (MNS 3) y n.º 4 (MNS 4).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.— Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León), la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante

reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concorra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que hay una modificación no sustancial posterior a la revisión de oficio relativa a esta explotación, MNS 1. Las modificaciones MNS 2, MNS 3 y MNS 4, valoradas en conjunto con la anterior, seguirán siendo consideradas modificaciones no sustanciales.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial n.º 2 (MNS 2) consiste en:

- Cambio de sistema de producción de la Nave 2, de alojamiento de gallinas en jaula a puesta en suelo con gallinas libres (sistema de producción tipo 2).

La modificación no sustancial n.º 3 (MNS 3) consiste en:

- Aumento de la capacidad de alojamiento de explotación avícola de puesta en 37.500 gallinas, pasando de 150.000 a 187.500 gallinas (aumento del 25 %).

La modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4) consiste en:

- Ampliación del almacén de clasificación de huevos desde los 585 m² a los 1.600 m² (aumento de 1.015 m²).
- Regularización de los focos de emisión: inclusión de un generador de emergencia de 10 kVA.

Vista la documentación, en fecha 12 de mayo de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que las modificaciones indicadas se consideran modificaciones no sustanciales (MNS 2, MNS 3 y MNS 4), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a las modificaciones de la autorización ambiental.

Tercero.— Dado que las presentes modificaciones no sustanciales conllevan la modificación de la citada Orden de 21 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 12 de mayo de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Orden de 21 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede Autorización Ambiental para la explotación avícola ubicada en el término municipal de San Miguel del Pino (Valladolid), titularidad de Granja Álava, S.L. (anteriormente Hijos De Atilano Sampedro, S.L.), como consecuencia de las modificaciones no sustanciales n.º 2, n.º 3 y n.º 4 (MNS 2, MNS 3 y MNS 4), en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

1.– DATOS DEL CENTRO									
Denominación del centro				Granja Álava, S.L.					
Empresa/persona física titular de las instalaciones				Granja Álava, S.L.					
Domicilio social				C/ Marina Escobar n.º 5, 2ºB, 47001–Valladolid.					
Actividad		Explotación avícola con 187.500 plazas para gallinas ponedoras.					UGM	1.200	
DNI/NIF/NIE		B47697719	n.º PRTR	7701		NIMA	4000011347		
Ubicación de la instalación									
Provincia		Valladolid	Municipio		San Miguel del Pino		Código postal		47132
Ref. catastral		47147A003000660000RJ	Polígono / Parcela		3 / 66		Paraje	Pinar	
Coordenadas									
UTM X(m)		341029	UTM Y(m)		4597193	HUSO	30	Datum	ETRS89
Superficie parcela		76.011 m²	Superficie construida		18.487 m²		Superficie útil		- m²

3.– DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Explotación avícola con 187.500 plazas para gallinas ponedoras con sistema de producción de tipo mixto.
Instalaciones principales	• Nave 1 de 1.321 m² con gallinas alojadas en suelo. • Nave 2 de 1.321 m² con gallinas alojadas en suelo. • Nave 3 de 1.321 m² con gallinas alojadas en jaulas acondicionadas. • Nave 4 de 1.321 m² con gallinas alojadas en jaulas acondicionadas. • Nave 5 de 1.650 m² con gallinas alojadas en jaulas acondicionadas. • Almacenamiento de deyecciones con capacidad mínima total de 4.070,72 m³ (*).
Instalaciones auxiliares	• Centro de clasificación de huevos de 1.600 m². • Sondeo para la captación de aguas subterráneas. • 9 silos con capacidad total de 192 t. • Edificio de servicios, oficinas y laboratorio. • Vallado perimetral. • Vivienda de 200 m². • Generador de emergencia de 10 kVA

(*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones deberá ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

4.– RELACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES	
Gallinas ponedoras	187.500 plazas

5.– CONSUMO DE RECURSOS		
Agua	Consumo	Origen
	15.700 m³/año	Sondeos autorizados
Pienso	Consumo	Características
	8.000 t anuales	Según MTD 3 y 4

5.- CONSUMO DE RECURSOS			
Energía			
Combustible	Gasóleo B7 para el generador de emergencia	Consumo anual estimado	100 l/año
Suministro eléctrico	Transformador eléctrico	Consumo anual estimado	276.000 kW anuales
Otras fuentes	-	Potencia instalada	-

6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS						
Estiércoles						
	Generación					
	Estiércol sólido (*)	4.934,21 m³/año	Estiércol total	4.934,21 m³/año	Nitrógeno aplicable (**)	106.270,93 kg N/ año
	Estiércol líquido (*)	- m³/año				
	Almacenamiento					
	Capacidad mínima de la instalación para acumular deyecciones ganaderas (***)		4.070,72 m³		Sistema de cubrición del estercolero (****)	Cubierto
	Gestión					
	Sistema de gestión de deyecciones		MTD-19 Cintas de presecado y posterior valorización agronómica			
Residuos zoonosanitarios			Se estiman en unos 3 kg anuales, retirados por gestor autorizado			
Cadáveres de animales			Se estima un número de bajas de 30.938 kg/año de animales que serán retirados por gestor autorizado			

(*) Dato a partir del Anexo IV de la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril.

(**) Dato obtenido mediante el sistema informatizado ECOGAN.

(***) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación y el número mínimo de balsas deberá ajustarse, en todo caso, a lo indicado en punto C.3.1 del apartado 3. FASE DE EXPLOTACIÓN, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

(****) El sistema de cubrición del estercolero deberá ajustarse a lo indicado en el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio.

7.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA			
7.1.- EMISIONES DERIVADAS DEL MANEJO DEL GANADO Y DE LAS DEYECCIONES (calculadas ECOGAN*)			
Metano (CH ₄)		*	kg anuales
	Gestión estiércoles (CH ₄)	*	kg anuales
Óxido nitroso (N ₂ O-N)		113,16	kg anuales
Amoniaco (totales) (NH ₃ -N)		8.744,43	kg anuales
	Alojamientos (NH ₃ -N)	8.744,43	kg anuales
	Almacenamiento exterior (NH ₃ -N)	—	kg anuales
Otras emisiones			
Otros óxidos de nitrógeno (N-NO _x)	—	Nitrógeno (N-N ₂)	—
7.2.- EMISIONES PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN			
No procede			
7.3.- EMISIONES DIFUSAS DE OTRAS INSTALACIONES			
Evacuación de gases y respiraderos de silos			

(*) Emisiones despreciables debido a la retirada diaria de las mismas.

9.– INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD	
Emisiones a la Atmósfera	Emisiones difusas generadas por la gestión de los estiércoles, polvo procedente de las naves y los silos, así como emisiones canalizadas de los gases de combustión del generador de emergencia.
Ruido	No se prevén molestias por los ruidos generados en la explotación
Generación de aguas residuales	No se producirá vertido al Dominio Público Hidráulico, las aguas residuales se destinan a la fosa séptica y las pluviales se vierten al terreno
Generación de residuos y deyecciones	Se producen deyecciones en forma de estiércol que se gestionan mediante MTD 19 y posterior valorización agrícola Cadáveres de animales y residuos zoonosanitarios se gestionan mediante gestores autorizados Residuos asimilables a urbanos

ANEXO II**CONDICIONADO AMBIENTAL****B. EMISIONES A LA ATMÓSFERA.**

El apartado B.2 VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE) queda redactado de la siguiente forma:

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación:

B.1. FOCOS.**Emisiones canalizadas**

En la tabla siguiente se enumeran los focos emisores de las instalaciones:

LISTADO DE FOCOS EMISORES									
Descripción de fuentes (1)	Denominación (2)	Cód. (3)	Código CAPCA	Coordenadas	Contaminantes emitidos	Combustible tipo	Potencia de la instalación kW	Altura / diámetro de chimeneas	Régimen de funcionamiento h/día ⁽⁴⁾
Generador de emergencia	Generador de emergencia	F1	- 02 03 05 02	ETRS 89 Huso 30 UTM X: 340909 Y: 4597165	NO _x CO _x SO ₂	Gasóleo B7	10	3 m / 100 mm	0,024 h/día

(1) Proceso/Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.

(2) Nomenclatura asignada por la empresa.

(3) Código numérico asignado por la empresa al foco de emisión.

(4) Según se indica en el artículo 2.i) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se Actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se Establecen las Disposiciones Básicas para su Aplicación, se considera sistemática, la emisión de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta. El carácter no sistemático de estos focos deberá ser justificado documentalmente.

Emisiones difusas

Se prevé la generación en las instalaciones de emisiones difusas de amoníaco, olores y partículas propias de las actividades de manejo de animales y piensos, así como del almacenamiento y gestión de las deyecciones, tal y como se detalla en la tabla siguiente:

LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA						
Id Foco	Descripción	Proceso asociado	Código CAPCA	Contaminantes emitidos	Régimen de funcionamiento h/día	Medidas de minimización
D-1	Naves	Fermentación Entérica, volatilización	-	Partículas sólidas, amoníaco y malos olores	24 h/día los 365 días al año	MTD 11, 12, 13 y 31.

LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA						
<i>Id Foco</i>	<i>Descripción</i>	<i>Proceso asociado</i>	<i>Código CAPCA</i>	<i>Contaminantes emitidos</i>	<i>Régimen de funcionamiento h/día</i>	<i>Medidas de minimización</i>
*D-2	Almacenamiento de estiércoles	Volatilización	B 10 05 07 01	Partículas sólidas, amoníaco y malos olores	24 h/día los 365 días al año	MTD 13, 14, 16 y 17.
D-3	Aplicación sobre el terreno	Volatilización	B 10 05 07 01	Partículas sólidas, amoníaco y malos olores	-	MTD 19, 20, 21, 22 y 23.
D-4	Emisiones de los silos	Carga	-	Partículas sólidas	No sistemático	-

* Su aplicabilidad queda condicionada conforme al uso del estercolero.

B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE).

Emisiones difusas

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN					
<i>Id Foco (1)</i>	<i>Código CAPCA</i>	<i>Parámetro (sustancia)</i>	<i>Valores límite de emisión</i>		<i>Criterio de fijación</i>
			<i>Cantidad (2)</i>	<i>Unidad</i>	
D-1	-	Amoníaco	8.744,43	kg/año	Decisión conclusiones MTD

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.

(2) El titular de la instalación estará obligado aplicar técnicas para reducir estos valores límite.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del reglamento de emisiones industriales.

B.3. CONTROL DE EMISIONES.

Emisiones canalizadas.– Para el generador de emergencia será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Emisiones difusas.– Se llevará a cabo el control de las emisiones difusas generadas en la explotación conforme a las siguientes prescripciones:

- Amoníaco.– El control se realizará mediante la implantación de un sistema de supervisión de acuerdo con la MTD 25, una vez al año o cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de los parámetros siguientes:

a) Tipo de ganado criado en la explotación.

b) Sistema de alojamiento.

- Olores derivados del funcionamiento de la granja (no incluye la valorización agronómica de los estiércoles).– No se prevén molestias en receptores sensibles ni se ha confirmado la existencia de tales molestias.

B.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DIFUSAS.

Amoniaco.– Para reducir las emisiones difusas de amoniaco se aplicarán las siguientes medidas:

- En caso de disponer de instalaciones de almacenamiento de estiércoles sólidos, se aplicará una o una combinación de las técnicas de reducción de emisiones contempladas en la MTD 14.
- En cuanto a los alojamientos, se aplicará una o una combinación de las técnicas contempladas en la MTD 31.
- Así mismo, se aplicará una o una combinación de técnicas de nutrición dirigidas a la reducción del nitrógeno total excretado y, por ende, de las emisiones de amoniaco, contempladas en la MTD 3.

Polvo.– Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento se utilizarán, en función de su aplicabilidad, una o varias de las técnicas conforme a la MTD 11.

Olores.– Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de la explotación y su impacto, se utilizará, en función de su aplicabilidad, una o una combinación de las técnicas conforme a la MTD 13, tanto en cuanto a lo referido a los alojamientos, como en cuanto a las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento y a la gestión y aplicación de estiércoles en el campo, y a la MTD 19 en cuanto al tratamiento del estiércol in situ.

Durante el transporte de estiércoles se evitará transitar por el interior de los núcleos urbanos, salvo que no exista alternativa. Así mismo, los sistemas de transporte serán herméticos en la parte inferior, de forma que no haya riesgo de pérdidas de materiales líquidos o sólidos. Igualmente, en los sistemas de transporte de estiércoles sólidos, cuando se transite por carreteras o vías urbanas, la parte superior deberá ir cubierta, al menos, por lonas o elementos similares.

En cuanto a su aplicación al terreno, se evitarán los fines de semana, días festivos y después de las 12 h de sus vísperas, así como los días de conmemoración de fiestas patronales, romerías o celebraciones similares del municipio o de los núcleos de población próximos, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran contemplar, en este sentido, las ordenanzas municipales. Esta limitación no se aplicará a los estiércoles sólidos cuando la aplicación se realice a una distancia superior a 500 m de viviendas aisladas, núcleos de población y lugares de desarrollo de las festividades. Los estiércoles aplicados por técnicas de esparcido sobre el terreno serán enterrados cuanto antes, como máximo a las 4 horas de su aplicación, o a las 12 horas cuando las condiciones no sean favorables para una incorporación más rápida, que quedarán reflejadas en el sistema de gestión medioambiental (MTD 22).

Así mismo, en la aplicación de estiércoles en los campos se utilizará al menos una de las medidas de mitigación de las emisiones incluidas en el anexo V del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, o cualquier otra avalada técnicamente y reconocida por la Junta de Castilla y León que demuestre una eficiencia similar.

Los sistemas de esparcimiento en los campos de cultivo de los estiércoles deberán ser comprobados por el titular de la instalación al menos una vez al año y con ello calcular la velocidad que debe tener el dispositivo durante el proceso de esparcimiento. Esta comprobación y cálculo quedarán reflejados en el sistema de gestión medioambiental y deberá ser puesto en conocimiento del operario que realice esta tarea.

C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

C.1. PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOLES.

C.1.1. CANTIDAD ESTIMADA.

La cantidad estimada de estiércoles producida en la instalación, de acuerdo con los índices incluidos en la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, es de 4.934,21 m³ anuales, equivalentes a 106.270,93 kg de nitrógeno disponible para valorización, según los cálculos realizados mediante la herramienta informática ECOGAN.

C.1.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Para aminorar la producción de lixiviados de estiércoles, se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas, se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión y se establecerá una red de drenaje de aguas pluviales independiente de la red de aguas residuales y estiércoles.

Las áreas cubiertas no podrán verter sus aguas a parques de estancia del ganado, por lo que dispondrán, en caso necesario, de canalones para su derivación; fosas de lixiviados y estercoleros, estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Se aplicará, igualmente, un sistema para reducir el nitrógeno y el fósforo total excretado satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de los animales.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán aplicar, al menos, las que acrediten el cumplimiento de las MTD 3, 4 y 5, relativas al nitrógeno y fósforo total excretado, así como al uso eficiente del agua, respectivamente.

Los documentos que acrediten el uso de piensos que cumplan las estrategias de alimentación indicadas en las MTD 3 y 4 deberán estar disponibles en la instalación para la comprobación de los inspectores.

C.2. GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

C.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

El titular de la explotación se responsabilizará de la adecuada gestión de los estiércoles producidos en su explotación con independencia de quien los gestione. En todo caso, la explotación dispondrá de un Libro de Registro de las operaciones de aplicación al terreno de estos estiércoles, o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio por la que se Establece el Modelo de Libro de Registro de Operaciones de Gestión de Deyecciones Ganaderas para las Actividades e Instalaciones Ganaderas en la Comunidad de Castilla y León, en el que constarán los datos de los transportes realizados, anotándose, en su caso, las

fechas de distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis aproximada de abonado con estiércol en cada una de ellas expresado en t/ha, plazo de enterrado y cultivo previsto. El Libro de Registro estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control, y se integrará en el sistema de gestión ambiental de la explotación.

En zonas para las que el Plan Hidrológico de cuenca haya determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno, y/o en zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, o en municipios con factor agroambiental ganadero superior a 250 o con índice de carga ganadera superior a 50 contando con las nuevas instalaciones, las alternativas establecidas para la gestión de los estiércoles de la granja serán las siguientes:

- a) Gestión de los estiércoles producidos en la explotación en planta de tratamiento externa autorizada (preferentemente planta de biogás MTD 19 b).

En este caso, el titular de la explotación deberá disponer de contrato con la planta de tratamiento externa autorizada y estará exento, para la fracción de los estiércoles destinada a esta alternativa de gestión, de disponer de base tierra y plan de gestión de deyecciones ganaderas. De optar por esta alternativa de gestión, se aplicará, como mínimo, al 70 % de los estiércoles generados en la explotación.

En el caso de que la gestión de los estiércoles se lleve a cabo mediante su procesado en planta de biogás externa a la granja, el plazo máximo para la implantación de este sistema de gestión será de 2 años desde el inicio de la actividad.

- b) Tratamiento in situ de los estiércoles mediante sistemas de reducción de N referenciados en técnicas de la MTD 19.

Para la fracción de estiércoles que, en su caso, no se destine a alguno de los sistemas de gestión contemplados en la alternativa a), se aplicará, de forma obligatoria, al menos una de las técnicas contempladas en la MTD 19, estableciéndose un plazo máximo de 6 meses desde el inicio de la actividad para su implantación.

En todo caso, los sistemas de gestión de los estiércoles diferentes a la aplicación agrícola se fundamentarán en la valorización de los materiales, su máximo aprovechamiento, mínimas emisiones a la atmósfera y mínimo riesgo de lavado hacia masas de agua, teniendo en cuenta la eficacia ambiental del procedimiento a adoptar.

- c) Valorización de los estiércoles como abono orgánico-mineral de aplicación en los terrenos agrícolas.

La aplicación al campo de los estiércoles sin tratar solo se permitirá transitoriamente hasta la implantación de los sistemas de gestión contemplados en las alternativas a) y b), conforme a los plazos que, en cada caso, se hayan establecido, llevándose a cabo en el marco de las MTD 20 y 22, y cumpliendo lo indicado a este respecto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las

normas para la nutrición sostenible de suelos, y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León.

Las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de técnicas de reducción de emisiones a la atmósfera y al agua en planta externa, serán tratadas de acuerdo con lo indicado en la autorización ambiental de la instalación de destino, y cualquier valorización agronómica se hará en base a lo indicado en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

Así mismo, las sustancias sólidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en granja podrán gestionarse mediante valorización agronómica en el marco de las MTD 20 y 22, y de acuerdo con el citado Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, y el Decreto 4/2018, de 22 de febrero.

En todo caso, en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, la valorización agronómica, tanto de los estiércoles sin tratar como de las sustancias resultantes de su gestión, se llevará a cabo en el marco de las normativas citadas y cumpliendo los requisitos indicados en la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León, respecto a dosis máximas a aplicar y respetando los periodos en los que no es posible la asimilación del nitrógeno por los cultivos.

En el caso de que el titular ceda a un gestor externo tanto los estiércoles sin tratar como en su caso, las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en granja, para su aplicación en las tierras agrícolas con fines de fertilización, será el gestor quien estará obligado a disponer de base tierra y plan de gestión de deyecciones ganaderas actualizado anualmente y en coordinación con los titulares de las parcelas objeto de su aplicación, eximiendo de estas obligaciones al titular de la granja. Así mismo, el gestor deberá tener una capacidad de almacenamiento de deyecciones equivalente a la capacidad de estiércoles que le sean entregados por la granja, quedando estas obligaciones incluidas como condiciones contractuales en el contrato para la entrega de los estiércoles por parte de la granja al gestor.

En todo caso, tanto el titular de la explotación ganadera como, en su caso, el gestor externo de los estiércoles, deberán atenerse a lo establecido en la normativa SANDACH y, en su caso, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

C.2.2. PLAN DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

Contenido del plan de gestión de estiércoles.— Para la aplicación de los estiércoles sin tratar y de las sustancias sólidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en tierras agrícolas con fines de fertilización, tanto la explotación como, en su caso, el centro de gestión autorizado, deberán disponer un plan de gestión de estiércoles actualizado anualmente. El contenido mínimo del plan de gestión será el que determine la normativa básica de aplicación y, en todo caso, se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se Establecen Normas para la Nutrición Sostenible en los Suelos Agrarios y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se

Determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León, debiendo incluir información detallada sobre, al menos, los siguientes aspectos:

- Identificación de los recintos que forman parte de la unidad de producción, conforme a la información proporcionada por SIGPAC, con datos de la superficie útil efectiva para la aplicación de los estiércoles e identificando las superficies de las parcelas que deben ser descontadas por no estar cultivadas o en las que por diversas razones no es posible aplicar los estiércoles como, por ejemplo, por su proximidad a cursos de agua, manantiales o pozos de abastecimiento, entre otros elementos sensibles.
- Analizar el terreno donde va a aplicarse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía, teniendo en cuenta:
 - el tipo y las condiciones del suelo y la pendiente del terreno,
 - las condiciones climáticas y, en concreto, la información sobre el volumen de agua aportado normalmente por las precipitaciones en la zona y su distribución anual,
 - el riego y el drenaje del terreno,
 - la rotación de cultivos y
 - los recursos hídricos, en el caso de recintos en regadío y las zonas de aguas protegidas.
 - En el caso de recintos de regadío se tendrá en cuenta:
 - Contenido de nitrógeno nítrico en el agua de riego.
 - Contenido de fósforo (P₂O₅) soluble en el agua.
 - Cantidad de agua aportada en cada riego (en m³ por hectárea).
- Datos del suelo de los recintos relativos al contenido en materia orgánica, nutrientes y, en su caso, contaminantes.
- Momento en el que se pretenden aplicar los estiércoles, forma de aplicación y maquinaria de distribución. En concreto, el plan determinará la imposibilidad de aplicar los estiércoles en los campos en los supuestos siguientes:
 - cuando el terreno está inundado, helado o cubierto de nieve;
 - cuando las condiciones del suelo (p. ej.: saturación de agua o compactación), en combinación con la pendiente del terreno y/o su drenaje, sean tales que el riesgo de escorrentía o de drenaje sea alto;
 - cuando sea previsible que se produzca escorrentía por la posibilidad de lluvia.

A los fines indicados en los apartados anteriores se tomará como referencia los datos de la AEMET (<https://www.aemet.es/es/portada> o en la APP de este organismo).

- Características físicas de los estiércoles, contenido en nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica, y dosis por hectárea a emplear. La medición se podrá desarrollar mediante conductímetros y se hará con una frecuencia mínima semestral, debiendo anotar el resultado en un registro específico del sistema de gestión ambiental.
- Medidas adoptadas para disminuir las emisiones de amoníaco.
- Identificación de los datos del aplicador autorizado, cuando la aplicación no lleve a cabo por el titular de la explotación.
- Justificación de cumplimiento de las obligaciones de asesoramiento en materia de fertilización.

Modificación del plan de gestión de estiércoles.— Si se planteara un nuevo sistema de gestión de los estiércoles sin tratar o de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19, o si se produjese alguna variación relativa a la cesión de los estiércoles a planta de tratamiento o a la utilización para el abonado de la superficie agrícola ligada a la granja por modificación de las superficies disponibles, de las características de las parcelas o del sistema de explotación, o del sistema de cesión de los residuos ganaderos, el promotor deberá comunicarlo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

C.3. ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOLES.

C.3.1. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

En ningún caso podrán almacenarse estiércoles fuera de las instalaciones previstas para este fin, ni computar a efectos del volumen antes indicado la capacidad de los emparrillados del interior de las naves.

La capacidad útil exterior de almacenamiento de estiércoles propios gestionados por la granja mediante aplicación directa en tierras agrícolas como fertilizante deberá ser, como mínimo, suficiente para su retención durante los períodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno de acuerdo con el plan de fertilización de las tierras agrícolas, más un 10% de margen de seguridad y, en todo caso, no inferior a la capacidad mínima de la instalación (9 meses de máxima producción). En el caso de que la gestión de los estiércoles se realice al menos en un 70 % mediante un agente externo, este dispondrá de una capacidad de almacenamiento propia equivalente a la que se requiriera a la granja.

Tanto en el caso de que la gestión del estiércol de la granja como su almacenamiento esté delegada a un agente externo, como en los casos que se utilicen sistemas alternativos de gestión, tales como sistemas de compostaje, biometanización, desecado en plantas de tratamiento u otros técnicamente validados, la capacidad total de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones de la granja podrá reducirse al mínimo legal establecido para la zona.

El llenado de los estercoleros será tal que, salvo circunstancias excepcionales, no alcance más del 90% de su capacidad a fin de dejar un margen de seguridad.

C.3.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que puedan reducir sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, reduciendo al mínimo el peligro de contaminación de los acuíferos superficiales o subterráneos.

En el sistema de gestión ambiental de la instalación se incluirá un procedimiento de control periódico de la estanqueidad de las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y de sus dispositivos de seguridad mediante un análisis visual, comprobando cualquier indicio de deterioro de los sistemas de impermeabilización, y mediante el sistema de piezómetros. De este modo, las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles serán revisadas semestralmente para garantizar su estabilidad, la ausencia de fisuras u otros daños que puedan provocar una salida incontrolada de estiércoles.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán acreditar el cumplimiento de, al menos, las MTD 14 y 15.

C.4. APLICACIÓN DE ESTIÉRCOLES EN EL TERRENO.

C.4.1. BASE TERRITORIAL.

Para la valorización agronómica de los estiércoles, la actividad ganadera dispondrá de una base de terreno agrícola al menos equivalente a la necesaria de acuerdo con los cultivos habituales de la zona que menos requerimiento de nitrógeno precisan para su crecimiento y del sistema de gestión de estiércoles que aplique en cada momento. Para la determinación de esta base territorial se tendrá en cuenta si está en zona vulnerable o zonas para las que el Plan Hidrológico de cuenca haya determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno para el cumplimiento de los objetivos ambientales y las limitaciones a la aplicación de estiércoles derivadas de este hecho.

El promotor acreditará mediante contratos, en cualquier momento, que dispone de suficiente superficie agrícola para la aplicación controlada de los estiércoles y que los recintos identificados no podrán ser utilizados para el mismo fin por otras granjas, salvo que la parcela en la que se encuentren incluidos sea de un tamaño superior a 75 ha o sea de titularidad municipal, en la que será posible que esté disponible para más de un ganadero o centro de gestión autorizado. Cualquier cambio en la superficie acreditada deberá ser comunicado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid mediante aportación de los contratos, debiendo estar los mismos también disponibles en la instalación para su comprobación por los inspectores.

Si la empresa opta por ceder toda su producción de estiércoles o, en su caso, de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 in situ en granja, a un gestor autorizado cuya finalidad es su aplicación sobre el terreno como abono, dicha cesión debe efectuarse mediante contrato normalizado y cumpliendo las prescripciones a este respecto de esta autorización ambiental. En concreto, dicho contrato determinará que los estiércoles de la granja solo podrán ser aplicados en los campos agrícolas cumpliendo las MTD 20 y la MTD 22, y en el marco de un plan de abonado anual de acuerdo con la normativa sectorial.

C.4.2. DOSIS MÁXIMAS A APLICAR.

En todo caso, para la valorización de los estiércoles como abono orgánico-mineral de aplicación en los terrenos agrícolas, el titular de la explotación deberá cumplir lo establecido a este respecto en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre Protección de las Aguas Contra la Contaminación Difusa Producida por los Nitratos Procedentes de Fuentes Agrarias; en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se Establecen las Normas para la Nutrición Sostenible de Suelos; en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se Determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades; en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se Designan las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las Aguas por Nitratos Procedentes de Fuentes de Origen Agrícola y Ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; en el programa de actuación para las zonas vulnerables de Castilla y León; y en las ordenanzas municipales que resulten de aplicación. De cualquier modo, se deberán tomar en consideración el Código de Buenas Prácticas Agrarias, aspectos relacionados con las características particulares de los terrenos, otros aportes de nitrógeno y las necesidades reales de los cultivos de acuerdo con la literatura técnica, a cuyos efectos se podrá emplear la herramienta informática SATIVUM <https://www.itacyl.es/agro-y-geo-tecnologia/herramientas-para-toma-de-decisiones/sativum>.

En la aplicación de estiércoles, las dosis máximas para aplicar de nitrógeno por hectárea y año estarán limitadas a una cantidad que no supere el valor de 170 kg N/ha de suelo agrícola para zonas vulnerables y 210 kg N/ha de suelo agrícola para zonas no vulnerables con independencia de las necesidades efectivas del cultivo.

C.4.3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

Se mantendrán las distancias mínimas de los aportes de las deyecciones ganaderas a masas de agua, pozos, manantiales, embalses, zonas de baño y otros puntos sensibles, respetando, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Tal y como establece el Decreto 5/2020, de 25 de junio, en la aplicación de estiércoles sólidos, en su caso, se respetarán las distancias indicadas en la normativa sobre aguas continentales u otras que pudieran ser de aplicación y, en su defecto, las siguientes:

<i>Distancia mínima en metros para la utilización de estiércoles</i>	
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia a respetar en caso de aplicación de estiércoles</i>
Caminos	0
Carreteras	5
Núcleos de población <300 habitantes	50
Núcleos de población >300 habitantes	50
Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público)	50 o perímetro de protección declarado

<i>Distancia mínima en metros para la utilización de estiércoles</i>	
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia a respetar en caso de aplicación de estiércoles</i>
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	5
Zonas de baño	50
Montes catalogados de utilidad pública	5
Cursos de agua	2

Así mismo, tal y como establece en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, se respetará una zona de exclusión para el almacenamiento de estiércoles sólidos fuera de la granja alrededor de los distintos elementos del territorio indicados en la siguiente tabla:

<i>Distancia mínima en metros para el almacenamiento de estiércoles sólidos fuera de la granja</i>	
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia a respetar</i>
Carreteras vías de ferrocarril y otras vías públicas	10
Núcleos de población <300 habitantes	50
Núcleos de población >300 habitantes	100
Cauces de agua, lagos y embalses	25 o la determinada por el Organismo de cuenca
Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público	200 o perímetro de protección declarado
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	15
Zonas de baño	50

No obstante, aun cumpliéndose esas distancias indicadas, el riesgo de contaminación puede ser alto derivado de circunstancias locales que deben ser valoradas por el aplicador incrementando las distancias si se considera que pudiera haber riesgos especiales.

C.4.4. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTIÉRCOLES AL TERRENO.

Para la aplicación correcta de las dosis necesarias por unidad de superficie, las abonadoras y aperos utilizados en la aplicación deberán estar correctamente calibrados en función del tipo de fertilizante, manteniéndose en buen estado. La maquinaria agrícola a emplear, tanto en el marco de la explotación agraria como por los aplicadores autorizados, deberá cumplir con las prescripciones en cuanto a seguridad, certificaciones y registro establecidas en la normativa sectorial de aplicación y, de manera particular, en el Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre Caracterización y Registro de la Maquinaria Agrícola.

La información de la aplicación de estiércoles registrada deberá ser concordante con las anotaciones en el libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas y, simultáneamente, se anotará en libro de explotación de la actividad agrícola correspondiente.

Todo ello, sin perjuicio de que la autoridad agraria competente en materia de control de la gestión del Código de Buenas Prácticas Agrarias establezca elementos de control distintos.

C.4.5. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA, ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán satisfacer, al menos, las que acrediten el cumplimiento de la MTD 22, para reducir o evitar emisiones a la atmósfera de amoníaco.

C.5. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

C.5.1. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.

Con carácter general, no se efectuará la aplicación de estiércoles en terrenos adehesados ni en otras superficies forestales, arboladas o de pastos, así como en majadales y pastizales naturales, salvo que se disponga de autorización expresa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

C.5.2. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

Medidas de protección específicas.— En ningún caso se realizarán vertidos directos o indirectos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco podrán efectuarse vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido al efecto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. A estos efectos, será considerado un vertido indirecto cuando se aporten estiércoles en un campo por encima de las necesidades reales del cultivo.

No se podrán realizar aportes de estiércoles a los cultivos cuando los suelos estén saturados por agua, cubiertos por nieve o helados, cuando haya avisos naranjas de precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona de aplicación (<https://www.aemet.es/es/portada> APP de la AEMET para dispositivos móviles) o cuando se puedan producir arrastres de nutrientes a hábitats naturales como humedales y saladares.

En todo caso, se respetarán las distancias de seguridad a elementos sensibles detalladas en el apartado C.4.3.

Las aguas pluviales no contaminadas se gestionarán separadamente del resto de los flujos líquidos, considerando su aprovechamiento en otros procesos de la granja como puede ser el riego de zonas exteriores, limpieza u otros.

Vertidos a la red hidrográfica.— La Confederación Hidrográfica del Duero considera que no se va a producir vertido alguno al Dominio Público Hidráulico de aguas residuales procedentes de las instalaciones ganaderas, no siendo por ello necesario obtener la correspondiente autorización de vertido, si bien estará condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos en relación a la prohibición de efectuar vertidos de residuos ganaderos directos o indirectos que contaminen las aguas, a las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de residuos ganaderos, así como de su aplicación a los suelos.

Adaptación a las MTD.— Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas, la instalación deberá acreditar el cumplimiento de la MTD 15 en cuanto a las instalaciones de recogida y conducción y almacenamiento de estiércoles. En cuanto a la reducción de las emisiones al suelo, al agua y la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se adoptará alguna o algunas de las técnicas descritas en la MTD 19 y todas las recogidas en la MTD 20. Si esta labor va a ser realizada por un gestor externo, la obligatoriedad de su cumplimiento así se consignará en el contrato.

Plan de control y seguimiento de las aguas subterráneas.— Mediante la toma de muestras de aguas en los piezómetros se comprobará periódicamente que no hay fugas de sustancias contaminantes, que serán comparadas con el «blanco ambiental» o «situación de partida», que se corresponderá con el estado del suelo y aguas subterráneas del emplazamiento de la actividad antes de haberse iniciado esta.

La toma de muestras y el análisis de las aguas subterráneas de la zona se desarrollará siguiendo procedimientos normalizados y acreditados.

De este modo, se analizará reglamentariamente y cada cinco años el contenido de pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno, total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre en las muestras de agua recogidas en los piezómetros (en su caso) mediante un Organismo de Control Acreditado (OCA), siendo el primer análisis considerado como «blanco ambiental», con la presentación del Informe Base. Este primer análisis se realizará en el plazo de un año desde la puesta en marcha de la actividad.

También, a los efectos de este control, y con independencia de la necesidad de los equipos indicados en el párrafo anterior, se podrán tomar como referencia las características de las aguas subterráneas procedentes de captaciones próximas a la instalación o fuentes o manantiales superficiales del entorno.

Cuando los análisis realizados detecten variaciones en las concentraciones de amonio, nitratos, nitritos, fosfatos o cobre superiores al 10% entre el piezómetro de aguas arriba y el de aguas abajo, con respecto al blanco presentado con la documentación entregada para la instrucción de este expediente o, en su caso, a las características de las captaciones aguas subterráneas próximas a la instalación, se comprobará el estado de las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y se realizará un estudio de la estanqueidad e impermeabilización de las mismas.

Al mismo tiempo, se seguirán mediante autocontroles anuales las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados. Dichos controles se podrán realizar con kits colorimétricos comerciales. Estas determinaciones se consignarán en un libro de registro que estará a disposición de las autoridades.

Si en algún autocontrol se detectan concentraciones superiores en un 10% de nitratos, nitritos o fosfatos respecto al análisis considerado como «blanco ambiental», el promotor estudiará el posible motivo y realizará un análisis mediante entidad acreditada del contenido de estos elementos en el plazo de tres meses.



Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 22 de mayo de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ